ترخيص استخدام خاص — نظام الأمراء (الإصدار ٢)

حقوق النشر © ٢٠٢٦ مهاب بشير (Head of Performance) ووكالة Axis Marketing Agency. جميع الحقوق محفوظة.

رقم التسليم: OMR-2026 — **مفاتيح الترخيص:** OMR-2026-A (التركيبة الأولى)، OMR-2026-B (التركيبة الثانية عند تسجيلها)

١. التعريفات

«النظام»: يشمل كل ما يلي، وكل نسخة منه، وكل عمل مشتق منه:

- نظام نقطة البيع والإدارة.
- المتجر الإلكتروني.
- قاعدة البيانات بهيكلها ودوالها وصلاحياتها ومهامها المجدولة.
- سكريبتات النسخ الاحتياطي والنقل.
- التصميم والواجهات.
- الوثائق.

«المالك»: مهاب بشير، بصفته الشخصية وبصفته صاحب وممثل Axis Marketing Agency. حقوق النظام كلها له.

«المرخَّص له»: صاحب محل الأمراء، وبياناته:

- الاسم: _____
- الرقم القومي: _____
- أو الشركة/المنشأة: _____، سجل تجاري رقم _____

«تركيبة»: تشغيل واحد للنظام لنشاط تجاري واحد، على مشروع قاعدة بيانات واحد (Supabase project)، وعلى الدومينات المذكورة في مفتاح ترخيصها.

«مفتاح الترخيص»: ملف `license.json` موقّع رقميًا، يحدد رقم التركيبة والدومين ومشروع قاعدة البيانات. لا يصدر إلا من المالك.

٢. الملكية

- النظام عمل أصلي من تصميم وتطوير المالك، وكل حقوق الملكية الفكرية فيه للمالك وحده، ومحمية بأحكام الكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.
- تسليم السورس، أو نقل الحسابات أو الاستضافة أو قاعدة البيانات للمرخَّص له، **ترخيص استخدام وليس نقل ملكية**.

٣. نطاق الترخيص ومقابله: تركيبتان فقط

المقابل والمدة:

- يُمنح هذا الترخيص مقابل مبلغ **_____ جنيه مصري**.
- لا يسري إلا بعد سداد المبلغ كاملًا.
- مدته غير محددة، ما لم يُنهَ وفق البند ٨.

النطاق: ترخيص غير حصري، وغير قابل للتحويل أو الترخيص من الباطن، بتشغيل النظام في **تركيبتين اثنتين كحد أقصى**:

1. **التركيبة الأولى (OMR-2026-A):** نشاط محل الأمراء، بفروعه المملوكة للمرخَّص له، ومتجره الإلكتروني.
2. **التركيبة الثانية (OMR-2026-B):** نشاط تجاري **واحد إضافي** مملوك للمرخَّص له أو خاضع لسيطرته. يُسجَّل بنموذج «تسجيل التركيبة الثانية» الموقّع من الطرفين، وبعده يصدر المالك مفتاح ترخيصه.

بعد تسجيل التركيبة الثانية:

- لا يجوز استبدالها بنشاط آخر أو نقلها، إلا بموافقة كتابية من المالك.
- أي تركيبة ثالثة، أو تشغيل لأي نشاط أو عميل آخر، يحتاج ترخيصًا جديدًا مستقلًا بمقابل يُتفق عليه كتابة.

انتقال ملكية النشاط: إذا انتقلت ملكية أو السيطرة على نشاط أي تركيبة لغير المرخَّص له:

- يسقط ترخيص تلك التركيبة.
- يلتزم المرخَّص له بإخطار المالك كتابيًا خلال ١٥ يومًا.
- يحتاج المالك الجديد للنشاط ترخيصًا جديدًا من المالك.
- لا يجوز للمرخَّص له إعادة استخدام خانة التركيبة الساقطة لنشاط آخر إلا بموافقة كتابية.

التعديل: يجوز للمرخَّص له تعديل النظام لاحتياجات التركيبتين فقط، والتعديلات تظل أعمالًا مشتقة خاضعة لهذا الترخيص.

٤. المحظورات

لا يجوز للمرخَّص له، بنفسه أو عن طريق غيره:

1. بيع النظام أو أي جزء منه، أو تأجيره، أو ترخيصه، أو إهداؤه، أو التنازل عنه، بمقابل أو بدون مقابل.
2. تشغيله في أكثر من التركيبتين المرخّصتين، أو لأي نشاط أو عميل غيرهما، بعد التعديل أو بدونه.
3. نشر السورس أو إتاحته لأي طرف ثالث. يُستثنى من ذلك مطوّر يتعاقد معه المرخَّص له لصيانة التركيبتين فقط، بشرط:
    - أن يوقّع المطوّر «تعهد المطوّر» قبل الاطلاع، ويُسلَّم أصله للمالك.

© 2026 Mohab Beshier & Axis Marketing Agency — All rights reserved

- ويكون المرخَّص له مسؤولًا بالتضامن عن أي إخلال من المطوّر.

4. إزالة أو تعديل أو تعطيل أيٍّ مما يلي، أو التحايل عليه:
   - إشارات الملكية وحقوق النشر.
   - عبارة «by Axis Marketing Agency».
   - مفاتيح الترخيص وآلية التحقق منها.
   - رقم التسليم المضمَّن في الملفات.
5. نسب النظام لنفسه أو لغير المالك، أو تسجيله باسم غير المالك لدى أي جهة.

٥. التحقق من الترخيص

- تتحقق كل تركيبة (نقطة البيع والمتجر) تلقائيًا من مفتاح ترخيصها.
- يرسل كل جهاز يفتح النظام، مرة واحدة يوميًا لكل حالة ترخيص، إلى سجل تراخيص على خوادم المالك:
  - رقم الترخيص.
  - الدومين.
  - مسار الصفحة.
  - معرّف مشروع قاعدة البيانات.
  - حالة الترخيص.
  - للجهاز ونوع المتصفح IP ويصل معها، بحكم طبيعة الاتصال، عنوان.

  لا تُرسل أي بيانات تشغيلية: لا مبيعات، ولا عملاء، ولا منتجات.
- يوافق المرخَّص له على ذلك، ويُعد تعطيل التحقق أو التحايل عليه إخلالًا بالبند ٤.

  نقل تركيبة مرخّصة إلى دومين أو قاعدة بيانات جديدة لنفس النشاط: يصدر المالك مفتاحًا بديلًا بطلب كتابي، ولا يُعد ذلك تركيبة جديدة.

  خلال فترة الضمان: الإصدار مجانًا.

  بعدها: بمقابل إصدار يحدده المالك.

  في الحالتين: لا يلتزم المالك بأي أعمال نقل أو إعداد.

٦. بيانات المرخَّص له

- البيانات التشغيلية ملك للمرخَّص له: المبيعات، والعملاء، والمنتجات، والمخزون، والطلبات.
- بعد التسليم، يكون المرخَّص له مسؤولًا عن حساباته لدى مزوّدي الخدمة، وعن الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية التي يوفّرها النظام.

٧. الاستلام والضمان والدعم

الاستلام: يتم بمحضر تسليم واستلام، ويُحسب من **تاريخ توقيع المحضر**.

© 2026 Mohab Beshier & Axis Marketing Agency — All rights reserved · 3/7

- للمرخَّص له **٧ أيام** لإبلاغ المالك كتابيًا بملاحظات محددة.
- الملاحظات تقتصر على عيوب في البنود المسلَّمة، بالتعريف الوارد في فقرة «الضمان» أدناه.
- بعد إصلاح الملاحظات، تُمنح **٣ أيام** لمراجعة الإصلاح مرة واحدة.
- يُعد النظام **مقبولًا** بأيٍّ من الآتي، أيهما أسبق:
  - انقضاء المهلة دون ملاحظات.
  - انقضاء مهلة مراجعة الإصلاح.
  - استخدام النظام في البيع الفعلي بعد توقيع المحضر.

الضمان:

- يلتزم المالك لمدة **٣٠ يومًا من تاريخ القبول** بإصلاح أي عيب، دون مقابل.
  العيب: وظيفة مسلَّمة لا تعمل كما هو موصوف في الوثائق المسلَّمة، أو كما كانت تعمل وقت التسليم.
- الإصلاح هو الالتزام الوحيد بموجب الضمان.

خارج الضمان:

- أي تعديل أجراه المرخَّص له أو غيره.
- أعطال مزوّدي الخدمة: الاستضافة، وقاعدة البيانات، والإنترنت.
- إعدادات الأجهزة أو ساعتها أو أعطالها.
- سوء الاستخدام.
- طلب خصائص جديدة أو تغيير طريقة العمل.

الدعم بعد الضمان: الدعم الفني والصيانة والتطوير وتجهيز التركيبة الثانية تتم باتفاق مكتوب منفصل وبمقابل، حسب «سياسة الضمان والدعم».

حدود المسؤولية:

- لا يُسأل المالك عن أي خسائر غير مباشرة أو أرباح فائتة.
- لا تتجاوز مسؤوليته في كل الأحوال المبلغ المذكور في البند ٣.

٨. الإنهاء

عند الإخلال بأي بند من البندين ٣ و٤:

- يسقط الترخيص تلقائيًا.
- يلتزم المرخَّص له بالتوقف عن **كل** استخدام للنظام، وحذف كل نسخه، خلال ٧ أيام من إخطاره كتابيًا.
- يحتفظ المالك بحقه في التعويض واتخاذ الإجراءات القانونية، ومنها طلب وقف التعدي والحجز على النسخ المخالفة وفق أحكام القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.

© 2026 Mohab Beshier & Axis Marketing Agency — All rights reserved · 4/7

البيانات بعد الإنهاء: يحق للمرخَّص له خلال هذه المدة تنزيل نسخة خارجية من بياناته التشغيلية.

٩. مكوّنات طرف ثالث

بعض المكوّنات لها تراخيصها الخاصة وتظل خاضعة لها، مثل:

- Next.js وReact بترخيص MIT.
- tweetnacl، وهو ملكية عامة (Unlicense).
- خدمات Supabase وGitHub بشروط مزوّديها.

هذا الترخيص يغطي العمل الأصلي للمالك فقط.

١٠. القانون والاختصاص واللغة

- يخضع هذا الترخيص لقوانين جمهورية مصر العربية، وتختص محاكم القاهرة بأي نزاع ينشأ عنه. **النص العربي هو المعتمد**، والترجمة الإنجليزية للاطلاع فقط.

التواصل بخصوص الترخيص: مهاب بشير — Axis Marketing Agency — mohabbeshier@gmail.com

المالك	المرخَّص له
الاسم: مهاب بشير	الاسم: _____
التوقيع: _____	التوقيع: _____
التاريخ: ____ / ____ / ٢٠٢٦	التاريخ: ____ / ____ / ٢٠٢٦

Proprietary License — Al-Omraa System (version 2) — English translation, for reference only

Copyright © 2026 Mohab Beshier (Head of Performance) and Axis Marketing Agency. All rights reserved. Delivery ID: OMR-2026. License keys: OMR-2026-A (installation 1), OMR-2026-B (installation 2, once registered).

. **Definitions.**

- **Owner:** Mohab Beshier, personally and as owner and representative of Axis Marketing Agency.
- **Licensee:** the owner of the Al-Omraa shop identified above.
- **Installation:** one business, on one database project and the domains listed in its key.

. **Ownership.** The System is the Owner's original work, protected under Book Three of Egyptian IP Law No. 82 of 2002. Handing over the source, accounts or database is a license, not a transfer of ownership.

. **Scope and fee: two installations only.**

- **Fee and term:** granted for a fee of EGP _____. Effective only once the fee is paid in full. Perpetual unless terminated under §8.
- **Scope:** non-exclusive, non-transferable and non-sublicensable, for **at most two installations**:
  - **A:** the Al-Omraa shop, its branches owned by the Licensee, and its online store.
  - **B: one** further business owned or controlled by the Licensee, registered on the signed form.
- **Installation B:** cannot be swapped without written consent. A third installation needs a new license.
- **Change of control:** if ownership or control of an installation's business passes to someone else, that installation's license lapses. The Licensee must notify the Owner within 15 days. The slot is not reused without consent.

. **Restrictions.**

- No sale, rent, sublicense, gift or assignment.
- No use beyond the two installations or for other businesses or clients.
- No disclosure, except to a maintenance developer who signs the developer undertaking (original delivered to the Owner). The Licensee is jointly liable for that developer.
- No removing, altering, disabling or circumventing the notices, the credit, the license keys or check, or the delivery fingerprints.
- No claiming authorship or registering the System for anyone else.

. **License check.** Both the POS and the store verify the key. Once a day per device and per status, each device sends the Owner's registry: the license id,

© 2026 Mohab Beshier & Axis Marketing Agency — All rights reserved · 6/7

domain, page path, database project id and status. The device's IP address and browser are carried by the connection. No business data is sent. Bypassing the check is a breach. A replacement key for moving the same business: free during the warranty, for a fee afterwards. The Owner has no duty to do migration work.

. **Data.** The Licensee's operational data belongs to the Licensee. After handover, the Licensee is responsible for its provider accounts and backups.

. **Acceptance, warranty, support.**
    - **Acceptance:** counted from the date the minutes are signed.
        - 7 days to give written remarks, limited to defects in the delivered items.
        - After fixes, one 3-day review.
        - Deemed accepted on whichever comes first: the review periods lapse, or the System is used in live sales.
    - **Warranty:** free fixes of defects for 30 days from acceptance. A defect is a delivered function not working as described in the delivered documents, or as it worked at delivery.
    - **Excluded:** changes made by others; provider outages; device and clock issues; misuse; new features.
    - **Support afterwards:** by separate paid agreement.
    - **Liability:** liability is capped at the §3 fee. There is no liability for indirect loss.

. **Termination.** A breach of §3 or §4 terminates the license. The Licensee must stop all use and delete all copies within 7 days of written notice. The Licensee may export its own data within that period. The Owner reserves damages and injunctive relief.

. **Third-party components** keep their own licenses: React and Next.js (MIT), tweetnacl (Unlicense), and Supabase and GitHub under their providers' terms.

. **Law and language.** Egyptian law applies and the courts of Cairo have jurisdiction. **The Arabic text prevails.**

Contact: Mohab Beshier — Axis Marketing Agency — mohabbeshier@gmail.com

© 2026 Mohab Beshier & Axis Marketing Agency — All rights reserved